

# Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 38 (11).

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 23. juulil 1919 a.  
kell 12 päewal Toompea lossi Walges  
saalis.

Kokku on tulnud 88 Asutawa Kogu  
liiget.

Walitsuse lauas: välisministri kohus-  
tätaja **J. Tõnisson**.

## P ä e w a k o r d:

1. Eesti ja Latwia wabariigi wahel  
tehtud leping — II lugemisel.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**.

Sekretääri kohal abisekretäär **A.  
Jürman**.

Koosolek algab kell 12.32 min.

Juhataja **A. Rei**: Awan Asutawa  
Kogu koosoleku. Päewakorras on Lat-  
wia ja Eesti wabariigi wahel tehtud  
leping.

**1. Eesti ja  
Latwia  
wabariigi  
wahel teh-  
tud leping  
— II luge-  
misel.**

Wälisministri ko-  
hustetäitja **J. Tõnis-  
son**: Austatud Asutawa  
Kogu liikmed! Enne kui le-  
pingu sisu ette kanda, pean  
ma tähelepanu selle peale  
juhtima, et wäljalaotatud  
ärakirjades Wene keeles on  
wäikene wiga: seal on lõpul allkirja juu-  
res öeldud: „Улманис, председатель латыш-  
ской республики“, peab olema: „Улманис,  
министр-президент Латвии“. Seda palun  
parandada. See on sellest tulnud, et kant-  
seleil mitte originaali käepärast ei olnud,  
kui ta ära on kirjutatud. Eestikeelses tõl-  
kes on muidu õieti, kuid Latwia wabariigi  
esimehe asemel peab olema Latwia pea-  
minister. Leping on ümber pandud Wene  
keelest Eesti keelde, ühtlasi on ka we-  
nekeelne tekst wälja laotatud ja nüüd  
tuleb küsimus, kas nõutakse wenekeelse  
teksti ettekandmist?

Juhataja **A. Rei**: Kas nõutakse  
wenekeelse teksti ettelugemist? Soowi-  
awaldusi ei ole tehtud, sellest järeldan,  
et tuleb lugeda eestikeelset ümberpa-  
nekut.

Wälisministri kohustetäitja  
**J. Tõnisson** (loeb): „Leping. Eesti ja  
Latwia wabariigi walitsuste wahel on  
alljärgnew leping tehtud:

§ 1. Latwia wabariigi walitsus wõtab  
rarwitusele kõik temast olenewad abi-  
nõud, et Saksa wäeosad, kes peawad  
Versailles'i rahulepingu ja neile liitlaste  
sõjamisjoni pea poolt ette pandud nõud-  
mist mööda Latwias ära minema, oma  
lõpuliku ärawiimiseni ühelgi juhtumisel  
mitte Düüna jõe paremale kaldale ei  
tuleks.

Latwia wabariigi walitsus kohustab  
ennast kõiki abinõusid seks tarwitama,  
et Balti omakaitse (Balti landeswehri)  
üksustest, mis on kujundatud Latwia wa-  
bariigi Saksa rahwusest kodanikkudest,  
kõrwaldataks ja Saksamaale saadetakse  
kõik Saksa riigi alamad.

Wäeosad, kelle hulgas üle 30% neid,  
kes Balti omakaitstes (Balti landesweh-  
ris) teeninud, ei tohi mitte Eesti wäge-  
dega kõrwuti asuda.“

Ümberpaneku III lõikes § 1. wõiks  
öelda: „neid“ asemel „neid isikuid“, kui  
soowitakse, aga see on mõtte järele ju  
iseenesest arusaadaw. Sama paragrahwi  
I lõikes on „sõjamisjoni pea“, siin on ära-  
kirja juures wälja jäänud „sõjamisjoni  
pea“.

Selle paragrahwi kohta wõib lähe-  
maks seletuseks tähendada, et Eesti waba-  
riigi huwi nõuab, et meie naabrusesse ei  
peaks mitte niisugused wäeosad ilmuma,  
kes on Eesti wabariigi wastu waenulikkude  
olekut üles näidanud ja kes wast edas-  
pidi wõiksid meile hädaohtlikuks minna,  
kui meie wäed enamlaste wastu wõidel-  
des mitte ei saa oma seljataguste jõudude  
wastu ennast kaitsta. Selles mõttes on  
siis kategooriline nõudmine ette pandud,  
et mitte ei peaks Latwia walitsus lubama  
üle Düüna jõe tulla neid wäeosasid, kus  
on Saksa riigi alamad koondatud, wõi  
ka Balti landeswehr Saksa soost Latwia  
kodanikkudest, kes on meie wastu sõja-  
tegewuses olnud. Wiimases osas kõnel-  
dakse sellest, et wäeosad, kelle hulgas  
üle 30% neid on, kes Balti omakaitstes  
teeninud, ei tohi Eesti wabariigi sõjawä-  
gedega kõrwuti asuda. See protsent näib

wahest kõrge olewat, et ligemalt üks kolmandik wõib wäeosas niisuguseid isikuid olla, kes wahest on Balti landeswehrist teeninud ja wõiks niisugune wäeosa meie wastu waenulikkust üles näidata, aga selle wastu peab tähendama, et Latwia<sup>1</sup> walitsus juba selle paragrahwi eelmise osa mõtte põhjal kohustatud on selle eest hoidma, et sarnased wäeosad, kes meile waenulikud on, meile mitte lähedale ei tuleks. Selles mõttes hoiakse Latwia walitsuse poolt niisugused wäeosad peaaesjalikult lõunapool. Ainult mõnel hädakorral suurtükiwäe tarwitalmisel tahab Läti sõjawäe juhatus mõnda wäeosa, kus on endise landeswehri wäeosa liikmed olemas, wäerinnal meie läheduses tarwitada, aga igatahes on ka seesugusel korral Latwia sisemiseks kohustuseks, sarnaseid wäeosasid mitte meie wäeosadega kõrwuti seada, kui nendes 30% endise landeswehri mehi on. Nõnda siis, tegelikult pole mitte hädahoitu olemas, et meil kokkupõrkeid niisuguste wäeosade ja meie wägede wahel ette wõiks tulla. Suusõnaliselt läbi rääkides kinnitasid niihästi Latwia walitsuse, kui ka sõjawäe esitajad, et nemad selle terve lepingu ja iseäranis § 1. mõttes kat-suwad kõik teha, et meie õiglased nõudmised rahuldatud oleks.

**M. Kurs-Olesk** (sd.): Ma paluksin seletust paari küsimuse peale. Siin II lõikes on öeldud: „Latwia wabariigi walitsus kohustab ennast kõiki abinõusid seks tarwitama, et Balti omakaitse (Balti landeswehri) üksustest, mis on kujundatud Latwia wabariigi Saksa rahwusest kodanikkudest, kõrwaldataks ja Saksa-maale saadetakse kõik Saksa riigi alamad.“ Kas seda tuleb niiwiisi mõista, et selle alla kuuluwad ka need Saksa riigi alamad, kes Needra walitsuse ajal Läti alamateks said; need on õieti päris Saksa riigi alamad ja neil ei ole meil asupaika, meie arwame, see tuleks sedawiisi mõista. Siis weel, kuidas arwatakse seda teostada, et „wäeosad, kelle hulgas üle 30% neid on, kes Balti omakaitstes (Balti landeswehrist) teeninud, ei tohi mitte Eesti wägedega kõrwuti asuda.“ Läti wabariigi huwides on, meie riiki wõimalikult tugewana hoida; kuidas seda teostatakse, kuidas kontroleeritakse selle punkti läbiwiimist.

Wälisministri kohustetäitja  
**J. Tõnisson:** Mis teise osasse puutub, siis wõib öelda, et see täiesti kate-

gooriliselt otsuseks on tehtud, et kõik Saksa riigi alamad, ka need, kes ajuti-selt on Latwia wabariigi alamateks kat-sunud astuda, peawad lahkuma landeswehrist ja peawad ka Küuramaalt ühes Saksa wäeosadega ära minema. See on kindral Gough'i poolt juba tingimata nõudmisena ette pandud Saksa wägede ülemjuhataja krahw von der Goltz'ile. Selle kohta ei ole mingit kahtlust. Meie wõime sellega, mis siia üles on pandud, selles mõttes täitsa rahul olla, et Läti walitsus omalt poolt kõik teeb, et see määrus läbi wiidaks. Iseenesest on see ka juba selgitatud liitlaste sõjajamtsjoni nõudmiste läbi. Tema on Saksa ülemjuhatasele oma nõudmised awaldanud, mis ka wiimase poolt on wastu wõetud. Mis nüüd sellesse puutub, kes peab kontroleerima, kui palju Läti wägedes, mis meie wägede lähedusse saturwad, endise landeswehri osalisi on, siis peab küll ütleva, et lepingu kui ka enesemääramise mõttes sarnasel korral Läti sõjawäe ülemus ja Läti walitsus selle kohustuse oma peale wõtab. Meie ei ole mitte nõudnud, et meie omalt poolt selleks iseäraliku kontrolli määraksime. Kui meie teiste sisemistesse asjadesse segada tahaksime, wõiks-see ehk wahest meie wahkorda rikkuda. Aga meil on kindel usaldus Latwia walitsuse ja tema sõjawäe juhatuse heasoowilikkuse kohta. Nagu eelkõneleja ütles, on Latwia enese huwides, et meie riik oleks tugew ja meil ei tuleks halbu üllatusi. Sellepärast wõime öelda, et Läti walitsus ja sõjawäe juhatus omalt poolt juba need kohustused, mis lepingus on, peab ja neid ausasti ja kindlasti täidab. Nii ei ole siin wist sellepoo-lest halbu üllatusi ja kõrwalakaldumisi karta.

**J. Jans** (sd.): Ma tahaksin juhtida tähelpanu selle peale, et kuna Balti landeswehrist lepingu järele peawad ära minema kõik need, kes Saksa alamad on, kuna aga Balti landeswehri on jäetud ikkagi kaunis suur protsent meie kodumaa elanikka ja muude riikide alamaid, kes nii hästi Eestile kui ka Läti wabariigile waenulikud on. Selles punktis ei ole näha, et landeswehrist ära läheksid kõik need, kes Eesti ja Läti alamad ei ole, et sealt ka ära läheksid näiteks Leedumaa ja Poolamaa mõisnikud, kes ka landeswehri astunud on, ja landeswehr wõib aegamööda jälle õige suureks, meile kardetawaks jõuks kujuneda. Muude seas peaksid tingimata ka need lahkuma,

kes Eesti alamad. Minu arwamine on see, mul muidugi faktilist materjaali ei ole, et mõisnikkudest nii mõnigi seal teenib ja need härrad meile väga kahjulikuks wõiwad saada sellepoolet, et nad kohalikka olusid tunnewad ja teejuhtidena landeswehrile kasulikud wõiwad olla. Seda nõudmist lepingus ei ole. Kas ei saaks seletust, kas on selle kohta ka läbirääkimisi olnud wõi ei ole?

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson:** Wõimalusi on tõesti olemas, et wõiks landeswehri tulla Leedu, Poola ja ka weel mõnest teisest maast mõisnikka ja Eestimaalt ka. Aga tegelikult on asi nõnda, et § 2 kohustab Latwia wabariigi walitsust selle eest hoolitsema, et Latwia maale ei asuks ega koguks mingisuguseid wäeosasid, kes Eesti wabariigi wastu waenulikud on. Kui nüüd meie sõbralikud tahame olla ja käsikäes wõidelda Latwiaga ja kuna Latwia wabariigi walitsus meiega selle lepingu on teinud, siis on ometi selge, et Latwia walitsus ei lase koonduda oma wäeosadesse mingisuguseid waenulikka osasid, nõnda et tulewiku kohta ei tarwitse meil seda kartust mitte olla.

Mis nüüd sellesse puutub, et sinna ehk jääks wana pärim järelle, kes seal wõib olla halwasti mõjuks sellepoolet, et seal peale Saksa alamate wõib ka Eesti Saksa soost alamaid koonduda, siis oleme meie sellest kõnelenud, aga ei ole selle kohta mitte iseäralikku määrust teinud, sellepärast et see näis siiski ilma tõsise hädaohuta olewat ja selle järele tõsist tarwidust ei oleks. Meil on tõepoolet teada, et Balti landeswehri ridades ka on Eestimaa mõisnikka wõidelnud ja meie saame lähemal ajal juba dokumentaalseid tõendusid selle kohta ette panna ja ka isiklikka tunnistusi ette tuua lasta, aga sellegipärast wõime öelda, et nende arw wõrdlemisi väike on ja üldse ei anna nad mitte landeswehrile iseloomu. Selle wastu on kaitseabinõusid juba nüüd olemas. Nagu juba eile teatatud, on landeswehr Inglise kolonelli juhatusel all, kes selle üle walwab, et sealt kõik sakslased wälja läheksid. Ka teame meie, et enne kui Balti landeswehr astus Ulmanis'e walitsuse wastu üles, ei olnud temal mitte palju üle 1000 inimese, aasta esimesel poolel mitte üle 1200 mehe. Alles siis, kui tema oli wõõraid ollusi koondanud, sai ta 3500 meest kokku; ja siis hakkas kaswama tema meeste arw

selle läbi, et Saksa wägedest tulid üle Saksa alamad. Kui nüüd need kõrwaldatakse ja sinna väike hulk järele jääb, siis kaotab Balti landeswehr oma tähenduse teiste Läti wäeosadega wõrreldes ja Latwia walitsusel on siis kerge oma kohustust täita, mis ta paragrahw teiega meie wastu oma peale wõtnud. Sest siin ei kõnelda mitte ainult sellest, et niisuguseid waenulikka wäeosasid, kes meile kardetawad, ei wormeeritaks seal, waid et ka wäeosadest, mis juba seal kujundatud on, kardetawad ollused peaksid lahkuma. Sellepärast ei ole mitte sugugi karta, et Läti walitsus laseks wõõraid ollusi sisse woolata wõi jätaks waenulikka ollusi oma wägedesse. Latwia walitsus peab asja selle lepingu üldise põhimõtte järele korraldama, ja sellepärast ei olnud meil mitte tarwis eriti Balti landeswehri kohta lähemaid määrusi üles panna. Pidage meeles, et Saksa sõjawäelasi praegu Kuuramaal õige suur hulk on. Wõib olla, et see hea ei ole, kui ma siin arwusid nimetan, sellepärast lepite sellega, kui ma ütlen, et Läti walitsusel nüüd raske seisukord oleks, kui tema oma lepingu järele nüüd kohe peaks nii käreid abinõusid tarwitusele wõtma, et nende Saksa sõjawägede meeolu ärewaks läheks ja seal kokkupõrkeid tekiks. On ometi parem, kui ainult seda tehtakse, mis tarwilik on, et iga terawat hädaohu kõrvaldada ja ära hoida. Siis antakse Läti walitsusele võimalus aja jooksul kõiki neid abinõusid tarwitusele wõtta, mida waja peaks tulema, kui ta oma seisukorra nii kindla tunneb olewat, et ta kõik abinõud wõib tarwitusele wõtta. Ja meie ei kahtle mitte, et siis, kui Balti landeswehri mehed waenulikkude tegewust ilmutawad, Latwia walitsus seda maha suruda oskab.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 1 wastu wõetud.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson** (loeb): „§ 2. Latwia wabariigi walitsus kohustab ennast selle eest hoolitsema: 1) et Latwia wabariigi maa-alal ei asuks ega kujundataks mingisuguseid wäeosasid, kes Eesti wabariigi wastu waenulikud ja 2) et Latwia wabariigi maa-alal asuwatest, niisama ka kujundatud wõi täiendatud wäeosadest, kes peawad põhja-lääne (Wene) wäe hulka saadetama, wõi kes on ise niisu-

guseks saatmiseks soowi awaldanud, kõrwaldatatud oleksid kõik saksamaalased ja Balti sakslased; 3) et eeltähendatud wäeosad ainuüksi Ingeri wõitlusrinnale saadetak, mitte aga Pihkwa wõitlusrinnale; 4) et nende saatmine sünniks mereteel.“

Kui siin lähemaid põhjendusi nõutakse üksikute punktide kohta, siis olen ma walmis neid andma; aga lootuse järele on need punktid kõik selged ja wast ei ole lähemat seletust tarwis.

**A. Birk** (rhw.): Mulle ei näi punkt 2. redaktsioon küllalt selge olewat. Siin räägitakse sellest, mis oli ja on, ja eestikeelne tekst ei ütle selgesti, kuidas asi tulewikus kujuneks, nimelt kuidas niisuguste wäeosade asutamist ka tulewikus takistada. Punkt 3. redaktsioon näib eelmistega halwas kooskõlas olewat, nimelt just wenekeelses tekstis. Ma arwan, et niisuguseid wäeosasid üldse ei tohiks saata Ingeri wäerinnale — seal on nad niisama hädaohtlikud, kui lõunafrondil, kuna wenekeelsest tekstist võib arwata, et neid waenulikku wäeosasid, mis Latwia wabariigi maapinnal asuwad, võib saata Ingeri wõitlusrinnale.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson**: Siin wast oleks wõinud seda lähemalt ära tähendada, aga mõtte järele on ju selge, et terve paragrahw käib selle alla, et Latwia walitsus ennast kohustab seda ja seda tegema. Siin on jutt nüüd wäeosadest, mis saadetakse Wene frondile. Nüüd on ometi selge, et Wene wõi Ingeri frondile saatmisest kõneledes võib ainult nende wägede peale mõelda, kes üldse olid määratud Wene frondile wõi põhja-õhtu Wene sõjawäkke. Sellest wõiks järeldada, et ka § 1 tähendatud wäeosade peale wõidak mõelda. Kuid see wõimalus on minu arwates wõimatu, sest siis ei ole mitte ühendust Ingeri frondi ja nende wäeosade wahel. Mis aga sellesse wõimalusse puutub, et wõidak Saksa wägesid sinna saata, siis on tegelikult lugu nii, et liitlaste sõjamisjoni pea selgesti ja kindlasti on öelnud, et Ingeri frondile, wõi ülepea meie frondile sakslasi ei tohi saata. Nõnda on selle poolest täielik tagatis. Siin ei ole õieti mingisugust kartust, kui meie selle punkti wastu wõtaksime, sest ta võib loogiliselt, kui ka asjaoluliselt ainult selle peale sihitud olla, et siin neid wägesid mõeldakse, kel-

lest jutt on § 2-ses. Mis nüüd muidu üksiku lause kujusse puutub, siis paluksin küll kõigesuurema tarwiduse korral muudatust ette wõtta. Kui meie ise oma seaduseelnõu teeme, siis meie wõime iga wäikest redaktsioonilist wirwendust parandada, aga kui meil leping on tehtud ühe wõi teise wälisriigiga, siis teeks mõne mittesoowitawa kõnekäänu parandamine tarwilikuks uusi läbirääkimisi. Kui mõte üldiselt selge on, ja siin peaks ta ka selge olema, siis wõiksime leppida, et meie ta sel kujul heaks kiidame.

**A. Bachman** (rhw.): Siiski wõiks wäikse redaktsioonilise paranduse teha. Punkt 1 kõneleb neist wäeosadest, mida kujundada ei wõi. Punkt 2. kõneleb neist wägedest, mis saadetakse põhjafrondile. Järgnewad 3. ja 4. punkt aga kõnelewad punkt teisest. Nad on seotud punkt 2-ga. Teen ettepaneku, et jäetakse üldse wälja arwud „3“ ja „4“, jääks aga ainult punkt 2., millele järgnewad 3. ja 4. punkti laused: „et eeltähendatud wäeosad jne.“ Siis oleks loogiline side kindlam.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson**: Isiklikult pean ütleva, et mina siin mingisugust wahet ei näe. Wõiks ju, kui keegi stiliseerima hakkaks, ühte wiisi ja teist wiisi siintähendatud mõtet üles lugeda, mis Latwia walitsus enese peale wõtab. Kuid sellele paragrahwile on niisugune kuju antud, et need kohustused siin rohkem silma paistaksid, need on nagu ülesanded Latwia walitsusele. Kui meie kõneleme esimesest punktist, siis ei lubata koondada Latwia maa-alal mingisuguseid Eestile waenulikku wäeosasid, teises, et need wäeosad, mis nüüd ärawiimisel on — ja wõin tähendada, et würost Liewen'i wäeosad on juba enamasti ära saadetud — tingimata ära saadetak. Selles mõttes, et Läti walitsus omalt poolt ka kõik teeks, et saatmise juures meie huwid kaitstud saaksid, on see punkt eriti üles pandud. Ja kui meie neid kohustusi wõi ülesandeid siin lahutada katsume, siis mitte selleks, et meie neid lahus mõistame, waid et neid iseäralikult rõhutada. Ja see on wist tabatud selle läbi, et neid punkte nõnda rohkem reljeefselt on katstud ette tuua. Iga wäikse asja pärast ei tarwitseks meie parandusi ette wõtta. Sellepärast soowiksin, et see paragrahw sel kujul, nagu ta siin kokku seatud, wastu wõetaks.

**Peaminister O. Strandman:** Tehtud ettepanekute arutamisel tahtsin ma paar sõna öelda lepingute tegemise ja kinnitamise kohta.

Lepingu kinnitamisel, mis väljamaaga tehakse, on esimene lugemine kõigetähtsam. Seal seatakse põhimõtte üles, kas tuleb leping kinnitada või mitte. Kui see põhimõttelik küsimus on otsustatud, siis on iseenesest arusaadav, et teisel lugemisel üksikud paragrahvid vastu võetakse. Mis nüüd wormi puutub, siis kujutage ette, kui siin tuleb mõne erakonna poolt mõni redaktsiooniline parandus, siis peame meie nende redaktsiooniliste parandustega väljamaa esitajate juurde minema ja ütleva, kas üks või teine sõna õigel kohal on või mitte. Sel viisil meie väljamaaga tehtud lepinguid kinnitada ei saa. Läbirääkimiste juures tuleb silmas pidada, et meil mitte harilikku seadusega tegemist ei ole, vaid lepinguga väljamaa riigi vahel. Kui Asutaw Kogu tahab parandusi ette võtta ja arwab, et ta sellega Eesti riigile suurt kasu toob, siis on see igatahes suur eksitus. Siin ei või kahte seisukohta olla, kas kiidame selle lepingu, nii kui ta on, heaks, võtame vastu, või lükkame tagasi. Juba esimesel üldisel lugemisel peab selguma, kas see leping kõlbab või ei, kas Eesti wabariigi esitajad, kes välja saadetud, on osanud Eesti huvisid kaitsta või on see leping meie halb ja meie tunnistame ta kõlbmatuks. Kuid üksikuid parandusi siin teha, see võib asja piinlikuks teha. Kui meie tulevikus hakkame teiste riikide vahel tehtawate lepingute juures üksikuid redaktsioonilisi parandusi tegema, siis loome meie niisuguse olukorra, mida terve ilm senni tundnud ei ole ja meie ka mitte kaua pidada ei saa.

**Juhataja A. Rei:** Ettepanud paranduste kohta kirjalikka ettepanekuid ei tehta? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 2 vastu võetud.

**Wälisministri kohustetäitja J. Tõnisson** (loeb): „§ 3. Wastutuse wõitlusrinna eest enamlaste vastu lõunapool Luubani järwe wõtab Latwia wabariigi walitsus oma peale 22. juulist sel aastal kell 12 lõunal.“

See on õieti sõjawägede ülemjuhataja asi ja tegelikult võib wäerinda üle anda ainult sõjawäeline wõim. Meie siin seisukohta wõtta ei saa. Aga et siin ka

selgesti ära öeldud oleks, mis ajast peale Läti wäed nimetatud wäerinna kaitsmise oma peale wõtawad, siis on see määrus siia üles pandud.

Nagu teie paragrahw 6-dast näete, on Latwia walitsus ennast kohustanud nende wägede ülespidamise kulusid tasuma, mis meie poolt wormeeritud. Tegelikult on nende Läti wägede ülewalpidamine, mis lõunapool Luubani järwe asuwad, Läti wabariigile üle antud, aga et siin arwetegemise juures ühte ja teist kulu arwesse tuleb wõtta, sellepärast on selle määruse läbi tähtaeg kindlaks tehtud, millest seda üleminekut arwatakse. Selles mõttes paneksin ka ette, et see paragrahw siiski kinnitataks.

**Juhataja A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 3 vastu võetud.

**Wälisministri kohustetäitja J. Tõnisson** (loeb): „§ 4. Wastutuse wõitlusrinna eest põhjapool Luubani järwe kunni Marienburgi järwe piirkonnani wõtab Latwia wabariigi walitsus oma peale lähemas tulevikus, niipea kui ta tarwilikka sõjariistu on saanud.“

Läti sõjawäe esitajad oleksid walmis juba nüüd oma wägesid wäerinnale saatma, kuid sõjatehnilistel põhjustel on see Läti wägede ülemjuhatajal raske, pea wõimatu. Sellepärast ei ole siis ka mitte iseäralikku tähtpäewa üles tähendatud, millal nimelt see wäerinna üleminek Läti wägede kätte sünniks. Kuid Läti sõjawägede ülemjuhataja ja Läti walitsuse esitaja kohustasid ennast kõik tegema, et see üleminek peaks selles mõttes soowitawalt ruttu sündima. Sellelt seisukohalt välja minnes soowitaksin ma seda paragrahwi vastu wõtta.

**Juhataja A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 4 vastu võetud.

**Wälisministri kohustetäitja J. Tõnisson** (loeb): „§ 5. Niikaua, kui wõitlusrind põhjapool Luubani järwe mitte ei ole Latwia wabariigi wägede alla wõetud, jääb raudteeliin Walk — Ramotski — Wana-Shwaneburg Eesti wabariigi wägede ülemjuhatause tarwitada, misjuures raudtee kasutamine ja walitsemine Latwia wabariigi kätte jääb. Eesti ülemjuhatus on õigustatud raudteejaamades oma komandante pi-

dama oma sõjawäeliste wedude korraldamiseks.

Sellega ühtlasi jääb Eesti ülemjuhatusel õigus eeltähendatud raudtee piirkonnas oma wägesid pidada.“

Seletuseks olgu siin tähendatud, et raudtee eksploateerimine wõi kasutamine Läti walitsuse kätte jääb, sellepärast et raudtee tähendus seal, iseäranis praegusel ajal, Läti rahwale ja majandusele wäga tähtis on. Eesti sõjawägede huwid on siis rahuldatud, kui Eesti wägede ülemjuhatajal wõimalik on raudteed oma wägede ja wäetarwiduste weoks tarwitada. Selles mõttes on siin ka öeldud, et Eesti wägede ülemjuhataja raudteed tarwitada wõib. See tarvitamise wõimalus on kindlustatud selle läbi, et raudteejaamades Eesti komandandid on. Need komandandid ei sega mitte raudtee walitsemisse ega raudtee kasutamisse harilikud oludes, aga kui neil tarwidus on Eesti wägede ja wäetarwiduste weoks raudteed tarwitada, wõiwad nad seda otseteel, kõiki liikumisabinõusid raudteel tarwitades. Kõik Läti administratsioon ja Läti raudteeteenijad on kohustatud seda määrust täitma. Selles mõttes tuleb seda paragrahwi nõnda mõista, et see eriülesanne, raudteed sõjawäelisteks tarwidusteks kasutada, kõigest muust üle käib. Et aga Läti walitsuse ja rahwa wõimu mitte ilmaajata kitsendada, ei hakata mitte raudtee sisse misse korraldamisse segama. Kui meie sõjawäed Luubani—Marienburgi wäerinna jääwad, on meie wägede ülemjuhatusel õigus wägesid selle raudteeliini piirkonnas pidada selleks, et raudtee tarvitamine tõsiselt kindlustatud oleks. Kas meie wäe ülemjuhataja tarwiliku leiab olewat terwet raudteeliini oma wägede walwe all pidada, wõi aga wägesid ainult mõnesse üksikusse kohta paigutada, see jääks wägede ülemjuhatusel otsustada. Selle kohta ei ole lepingus midagi ette nähtud, ega wõinudki ette näha. Selles on meie wäejuhatuse täiesti iseseisew ja see peab ka tema oma otsustada jääma. Siin on aga ette nähtud õigused, mis meie sõjawäe juhatusel on ja mis selleks ulatawad, et meie sõjawäelisi huwisid täielikult kindlustada. Meie sõjawägede esitaja, kes teiseks wolnikuks oli, oli selles mõttes selle paragrahwi läbi täiesti rahuldatud. Ja sellepärast paneksin ma ette seda paragrahwi ette loetud kujus wastu wõtta.

**K. Ipsberg** (maal.): Ma tahaksin ühe wäikese küsimuse ette panna. Siin räägitakse Wana-Shwaneburgi — Ramotski—Walk raudteest, aga Marienburgi kitsarööpaline, Marienburg—Walk raudtee on tähendamata jäetud. Kas on see eraldi ära tähendatud, wõi üldises mõttes ära öeldud selles paragrahwis? Ma küsin seda sellepärast, et meie Eesti wabariigi raudteewalitsusel on Läti raudteewalitsusega selle kohta kokku lepitud, et see kitsarööpaline raudtee Eesti walitsuse all on. Kas on see raudteewalitsuste leping alale jäetud?

Walisministri kohustetäitja **J. Tõnisson**: Meie olime just silmas pidanud esiteks seda, et selle kohta erileping olemas on ja teiseks, et Läti walitsuse esitajad selle seisukoha heaks wõtsid, kui meie näitasime, et raudteeliin Walk—Marienburg ja Marienburg—Shwaneburg meie wäerinna seljataguse kindlustamiseks ja wäerinna lühendamiseks tingimata tarwilik on, nii et meie sellest kuidagi wiisi lahkuda ei saa, niikaua kui meie oma wägesid seal wäerinna pidama olime sunnitud. Niikaua peab see raudteeliin tingimata meie käes olema. Nii ei olnud tarwidust, selle kohta siin eraldi määrust teha ja selle üle kõneledes jõudsi ühisele arwamisele, mida pärast wõiks wormuleerida kindlas lepingus. See tähendab, kui meie sõjawäed lahkuwad Luubani—Marienburgi wäerinnalt, siis raudtee Marienburg—Luubanist põhjapoole lätlaste kätte läheks. Nüüd on seda meil aga meie wäerinna kindlustamiseks tarwis. Aga siiski, kui meie wäed põhjapoole Marienburgi lähewad, jääb ikkagi kitsarööpaline Walgast Marienburgini meie kätte, nagu see ka selles lepingus ette nähtud on.

Meie ei wõi ülepea seda kitsarööpalist ära anda, niikaua kui meie wõitleme. Läti peaminister seletas oma kaaslastele, et ka tegelikult see raudtee peaaesjalikult suuremalt osalt Eesti wabariigi piiridest läbi käib kummi Hoppa jaamani, nõnda et seal ka Läti majanduslikkudele ja rahwuslikkudele huwidele liiga ei tehta. Mis teistesse raudteeliinidesse puutub, siis ei ole meie Walk-Mõisaküla raudteed mitte puudutanud neil põhjustel, et seal ka juba enne kokku kõneldud on, aga iseäranis sellepärast, et seal lätlaste eneste tunnistuse järele ei ole sugugi kahelda, et see raudteeliin meie wäerinna warus-

tamiseks ja kindlustamiseks tingimata tarvilik on, mispärast see igal juhtumisel peab meie kätte jääma. Selle poolest ei oleks kahtlust olemas. Ainult seda võiks öelda, et kui meie kaitselin Stakelni raudteesillani ulatab, kas siis oleks sünnis olnud lubada, et raudtee tarvitamine kunni Walgani Läti walitsuse käes on. Kuid raske on läbi wiia, et keset teed raudteesilla juures wahetus tuleks. Pealegi arwame meie, et see on Läti piirkond kunni Walgani ja et meie Läti piirkonnas, kuigi meie oma wägesid seal peame, ei hakka mitte nende raudteed kasutama wõi eksploateerima. Kui selle raudtee tarvitamisõigus meie sõjawäele jääb, siis on sellest juba küllalt. Et aga seal need, kes tahawad põhjapoolle sõita wõi Eestist Latwiasse minna, piiriwalwe nõudmisi täidaksid, on tarvilik, aga see on iseasi ja ei puutu raudteesse. Sellest asjast räägitakse komisjonis, millest siin pärast jutt on. Raudtee asjus on selle järele seisukord üldiselt selge. Selles mõttes soowitab walitsus ka seda paragrahwi wastu wõtta.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 5 wastu wõetud.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson** (loeb): „§ 6. Kui Latwia wabariigi wäed wõitlusrinna enamlaste wastu lõunapool Marienburgi järwe oma peale wõtawad, lähewad Eesti wäed nende poolt Wene enamlaste wastu kindlustatawale linile: Salatsi jõgi — Sade jõgi — raudteesild lõunapool Stakelni jaama — Adsel-Neuhof — Hoppa mõis — Oppekaln — Wana-Laitsna — Shemeritsi — Polsahmowa.“

Siin ei saa meie nüüd kõigeparema tahtmise juures mitte midagi otsustada, sest et see meie sõjawäe ülemjuhatusesi on strateegilist joont ära määrata ja minu arust ei jää Asutawal Kogul muud üle, kui see paragrahw heaks kiita, sellepärast et meie wäejuhatuse on seda tarwilikuks tunnistanud.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 6 wastu wõetud.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson** (loeb): „§ 7. Paragrahw 6. tähendatud piirilt lähewad Eesti ülemjuhatusesi wäed ära Eesti maa-alale tähtajaks, mis kindlaks määratakse komis-

joni poolt, mis koguneb Eesti ja Latwia ülemjuhatusesi esitajatest ja liitlaste sõjamisjoni esitajatest.“

Wõin tähendada, et meie ettepanek esiti teisekujuline oli. Nimelt soowisime meie, et Eesti wäed Eesti piiridesse wiidaks siis, kui sõda idapiiril lõppenud on ja Wenemaa poolt meid enam mingisugune hädaohut ei ähwarda ja kui Eesti-Läti piir on kindlaks määratud. Aga Läti esitajad juhtisid tähelepanu selle peale, et nende awaliku arwamise rahuldamiseks ja ka muidu seisukoha selgitamiseks tarwis oleks, et selle võimaluse üle, kunas Eesti wägesid võiks wiia Eesti piiridesse, läbi räägitaks erikomisjonis. Kuna Inglise sõjamisjoni esitaja ka sellel läbirääkimisel oli, kus lätlased ette panid, et liitlaste esitajad osa wõtaksid sellest komisjonist, siis ei olnud mitte võimalust selle wastu iseäraldi waielda. Meie tähendasime aga kohe, et meie juba ette peame ütleva, et otsustaw tähendus selle läbirääkimise juures on Eesti wägede ülemjuhataja arwamisel. Kui meie ülemjuhataja tingimata tarwilikuks loeb, et need wäed kauemaks sinna peawad jääma, siis loodame meie, et seal mingisuguseid nõudmisi ei hakata neile awaladama, mis lahku lähewad. Sest Eesti on nüüd igatahes õigustatud kõike tegema, et halbade üllatuste wastu Wenemaa poolt kaitstud olla. See tuleb ka Latwia kasuks, kui Eesti sõjawäed niisugusel kindlustatud linil asuwad, kust neid pealetungijad ei saaks wälja lüüa. Seesugusel kujul ei ole see paragrahw mitte koormaks meie wäejuhatusele, seda arwas ka just meie wägede ülemjuhatusesi esitaja. Sellepärast paneb walitsus ette nüüd ka seda paragrahwi wastu wõtta.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 7 wastu wõetud.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson** (loeb): „§ 8. Eesti ülemjuhatusesi poolt kujundatud ja selle ülemjuhatusesi all seiswad Latwia rahwuslikud wäeosad lähewad kõikipidi Latwia wabariigi walitsuse wõimenduse alla sellest silmapilgust, kui wõitlusrind enamlaste wastu lõunapool Luubani järwe Latwia wabariigi wägede poolt oma alla wõetakse.“

Tähendus: Need Latwia rahwuslikud wäeosad, mis Eesti ülemjuhatusesi all Balti landeswehri wastu wõitlesid,

arwatakse kõikipidi Eesti ülemjuhatuselt lahkunuks 6. juulist s. a.“

See on see päew, kus Läti wäeosad, kes Eesti ülemjuhatuselt all seisisid, Riia linna sisse läksid. Sellest päewast arwatakse nad lahkunuks. Teiste wägede lahkumise tähtaja kindlam äramääramine on, nagu juba eelmise paragrahwi juures tähendatud, praegu wõimatu. See tuleb siis, kui Latwia walitsus wõimne on seda wäerinda oma kaitse alla wõtta.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 8 wastu wõetud.

**A. Uibopuu** (rhw.): Ma teeksin ettepaneku pikemaid seletusi siis ära kuulata, kui selleks wastuwaidlusi on. Eile on härra Tõnisson sellest lepingust pikalt ja laialt rääkinud. Asi on selge ja aja kokkuhoidmise mõttes wõiksid pikemad seletused ära jääda.

Juhataja **A. Rei:** Kas soovite oma sooviwaldust hääletamisele panna? (**A. Uibopuu**, rhw.: Usun, et seda tarwis pole.)

**M. Kurs-Olesk** (sd.): Ma leian, et meie ainult tänulikud wõime olla, kui meie täie arusaamisega kõigi paragrahwide poolt hääletada wõime.

Juhataja **A. Rei:** Kirjalikka ettepanekuid ei ole tulnud, mis hääletamisele tuleksid panna. Ma usun, et asjaosalised neist sooviwaldusist tarwilikud järeldused teewad.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson** (loeb): „§ 9. Kõik kulud, mis Eesti wabariik on kandnud Eesti ülemjuhatuselt poolt korraldatud Latwia rahwuslike wäeosade sõjariistu panemisel, warustamisel ja ülespidamisel, peawad Eesti wabariigile Latwia wabariigi poolt esimesel wõimalusel ära tasutama: sõjariistupaneku wahendid ja laskemoon, kui wõimalik, ka warustus, tulewad tagasi anda looduskuju — natuuras —, muud kulud tulewad aga tasuda kas rahas ehk wäljaweo-wahendites (linad, puud, nahad), wõi aga teisel teel wastastikusel kokkuleppimisel. Rahaga tasumine algab mitte hiljem wälislaenu realiseerimist Latwia walitsuse poolt.“

Siin on kantselei muutnud. Lõpp peab nii olema: „Rahaga tasumine algab hiljemalt wälislaenu realiseerimisel Latwia walitsuse poolt“; „mitte“ — tuleb maha kustutada.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 9 wastu wõetud.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson** (loeb): § 10. Et kindlaks määrata tagasimaksetawate kulude määra, mis Eesti wabariik on kandnud ühenduses sõjalise tegewusega Latwia maa-alal, aga ka nende maksukorda, abinõusid ja tähtaega Eesti asutuste poolt Latwia maa-alal saadud rahasummade ja ainete ning tagawarade wäärtuse mahaarwamisel, asutatakse segakommissjon, kelle kogusse mõlemalt walitsuselt ühesugune arw liikmeid määratakse, kes eneste keskelt kommissjoni juhataja waliwad.

**A. Bachman** (rhw.): Ma paluksin teada saada, mis kawatsused on walitsusel senni erikommissjoni asutamise kohta.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson:** Walitsus wõis seda lepingut arutada alles eilsel koosolekul, kuna aga wolinikud alles eile tagasi jõudsid. Ja seal arutati ainult ühe kommissjoni korraldust, see on kommissjoni, millest pärast veel jutt tuleb. Aga selle kommissjoni rutulsuse kohta ei ole veel seisukohta wõetud. Läbirääkimisel tähendati juba Riias, et oleks warsti soovitatav niisugust kommissjoni asutada, et siis niisuguseid kulusid ja wastuarweid, mis selgitada ja mille jaoks andmeid koguda tuleks, wõimalik oleks ruttu kindlaks teha. Selles mõttes katsub walitsus nüüd kohe läbi rääkida siin üksikute walitsuse harude juhatajatega, keda sinna tuleks määrata, iseäranis just sõjawäe juhatusel, ja määratakse esitajad wõimalikult pea. Tähtaegu siin praegu ära määrata ei saa tehnilistel põhjustel.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 10 wastu wõetud.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 11—14.

§ 11. Eesti wabariigi kodanikud, kes Latwia wabariigi maa-alal elawad ja asuwad, wabastatakse mobilisatsioonist Latwia wägedesse. Eeltähendatud isikud wõiwad takistamata Latwia wabariigi maa-alalt lahkuda.

§ 12. Et küsimusi arutada, kuidas korraldada ühendust Latwia maakohtade wahel põhjapool 6. paragrahwis tähendatud liini ja muu Latwia wahel, ühtlasi ka läbisõitu maa-alal põhjapool seda liini, asutatakse kõigelahemal tähtajal segakommisjon mõlema wabariigi walitsuste esitajatest, kummagilt wiis liiget.

§ 13. Eesti ja Latwia wabariigi lõpuliiku riikliku piiri kindlaksmääramise küsimuse arutamiseks ja selgitamiseks asutatakse segakommisjon, kummagilt walitsuselt wiis liiget.

§ 14. Sellessinases lepingus tähendatud komisjonid peawad istumisi Walga linnas.

Juhataja **A. Rei**: Sellega on tänane päewakord läbi. Jääks ära määrata järgmise koosoleku aeg.

**N. Kann** (krst.): Teen ettepaneku  $\frac{1}{4}$  tunni pärast uus koosolek awada. (Hüüded: Ei saa.)

Juhataja **A. Rei**: Rhs. Kann'i poolt on tehtud ettepanek  $\frac{1}{4}$  tunni pärast uus koosolek, pidada. (Hüüded: Kodukord ei luba.) Ma juhin tähelepanu selle peale, et kodukord ei takista; järgmine koosolek võib olla selsamal päewal. Kas soovitakse rhs. Kann'i poolt tehtud ettepaneku kohta sõna võtta või teistsuguseid ettepanekuid teha. (Hääled: Reede!) Tehakse teine ettepanek — reedel, harilikul ajal, kell 4.

**A. Bachman** (rhw.): Teen ettepaneku määrata koosolek homme kell 12.

**J. Seljamaa** (töer.): Ma soowiksin teada, kas lepingu 3. lugemisel wastuwõtmist tingimata tarwis on, et walitsus saaks oma tegewust alata. Kui kolmandat lugemist tarwis ei ole, et walitsuse esitajad võiksid juba pärast teist lugemist tegewust alata, siis ühineksin ma ettepanekuga, mis sealtpoolt tuli, et järgmine koosolek tulewaks reedeks määrataks.

**M. Kurs-Olesk** (sd.): Ma tahtsin rhs. Kann'i poolt tehtud ettepanekut toetada. Meil ei ole põhjust riiklikku alatud tööd pooleli jätta. Nüüd oleme kõik koos ja on võimalik kokku tulla.

Walisministri kohustetäitja **J. Tõnisson**: Walitsusel on tähtis teada, kuidas selle lepingu peale Asutawas Kogus waadatakse, et sel korral, kui leping wastu võetakse, tarwilikka järeldusi teha. Esimesest ja teisest lugemisest on näha, et kuskilt poolt ei waielda selle lepingu wastu. Sellest oleneb iseenesest järeldus, et walitsusel võimalus on neid ettevalmistamise samme astuda, mida lepingu täitmiseks vaja, iseäranis komisjoni liikmeid määrata, kes läbirääkimisi algaksid. Selles mõttes ei ole walitsusel mitte iseäralikku soowi, et Asutaw Kogu koosoleku kolmanda lugemise jaoks täna määraks. Hea, kui see ettepanek reedesele koosolekul kolmandale lugemisele tuleb.

**J. Seljamaa** (töer.): Mina olen walisministri kohustetäitja seletusega rahul, kuid ma ei saa mitte ühineda rhs. Kurs-Olesk'i ettepanekuga. Sarnase pretseendi loomine on poliitiliselt kardetaw. Meil võib enamus seda juhtumist tarwitada mõnel teisel korral öeldes, et on olnud ühel päewal kaks lugemist, miks ei wõi siis ka olla ühel päewal kolme lugemist kolmel koosolekul. Mina ei soowita sellele teele asuda, et ühel päewal kaks lugemist on, waid soowitan ükskõik mis teel seda küsimust ära otsustada. Igatahes on selge, et walitsuse töö lepingu alal praeguse teise lugemise järele takistatud ei saa.

**A. Bachman** (rhw.): Wõtan oma ettepaneku tagasi ja toetan ettepanekut, et koosolek reedel ära peetaks.

**M. Kurs-Olesk** (sd.): Ka mina ei toeta oma endist ettepanekut.

**N. Kann** (krst.): Ma wõtan oma ettepaneku ka tagasi.

Juhataja **A. Rei**: Seega on jäänud üks ettepanek: järgmine koosolek reedel kell 4 ära pidada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

Enne, kui koosolek lõpetada, panen ette wanematekogu liigetele siia jääda, et järgmise koosoleku aega ära määrata.

Koosolek lõpeb kell 1.43 min. päewal.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Abisekretäär **A. Jürman**.